

RECURSO CÍVEL Nº 5071681-33.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: YARA MARIA TAVARES (AUTOR)

RECORRIDO: REDE IBERO-AMERICANA DE ASSOCIACOES DE IDOSOS DO BRASIL (RÉU)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RESPONSABILIDADE CIVIL. INSS. DESCONTOS DE ASSOCIAÇÃO NÃO RECONHECIDOS. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PELO ENTENDIMENTO DE ILEGITIMIDADE DO INSS. RECURSO INOMINADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. TEMA 183/TNU. LEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA ANULADA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER do presente RECURSO para ANULAR A SENTENÇA de extinção sem resolução do mérito e determinar o retorno dos autos ao Juizado de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito, nos termos da fundamentação supra. Sem custas e honorários, porque recorrente vencedor. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2024.

5071681-33.2024.4.02.5101

510014642942 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5071681-33.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: YARA MARIA TAVARES (AUTOR)

RECORRIDO: REDE IBERO-AMERICANA DE ASSOCIACOES DE IDOSOS DO BRASIL (RÉU)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença, na qual extinguiu-se o processo sem o julgamento do mérito em relação ao INSS, entendendo se tratar de demanda que envolve diretamente o aposentado/pensionista e associação, a ser ajuizada perante a Justiça Estadual.

Em suas razões recursais, a parte autora sustenta que o INSS possui legitimidade, pois *por causa de sua negligência na fiscalização dessa associação e de tantas outras, não conferiu a veracidade da autorização de descontos e averbou tais descontos no benefício do autor sem seu consentimento.*

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

O tema em tela já fora amplamente debatido por esta Turma Recursal, sendo adotado o entendimento consagrado no tema 183 da TNU, nos seguintes termos:

"TEMA 183/TNU

I - O INSS não tem responsabilidade civil pelos danos patrimoniais ou extrapatrimoniais decorrentes de "empréstimo consignado", concedido mediante fraude, se a instituição financeira credora é a mesma responsável pelo pagamento do benefício previdenciário, nos termos do art. 6º, da Lei nº 10.820/03;

II - O INSS pode ser civilmente responsabilizado por danos patrimoniais ou extrapatrimoniais, se demonstrada negligência, por omissão injustificada no desempenho do dever de fiscalização, se os "empréstimos consignados" forem concedidos, de forma fraudulenta, por instituições financeiras distintas daquelas responsáveis pelo pagamento dos benefícios previdenciários. A responsabilidade do INSS, nessa hipótese, é subsidiária em relação à responsabilidade civil da instituição financeira.

Enunciado nº 140

No caso de empréstimo consignado, de segurado do RGPS, há litisconsórcio passivo necessário do INSS com a instituição financeira que concedeu o empréstimo quando esta for distinta daquela em que o benefício previdenciário era habitualmente pago.

Enunciado nº 134

A Justiça Federal é incompetente para processar e julgar as ações de responsabilidade civil de empréstimo consignado, concedido de forma fraudulenta, se a entidade financeira que o concedeu é a mesma responsável pelo pagamento do benefício previdenciário, devido à ilegitimidade passiva do INSS nessas situações (Tema 183 da TNU)."

Ainda que a decisão da TNU no Tema 183 tenha abordado especificamente os casos de empréstimos consignados com instituições financeiras, **o mesmo raciocínio deve ser aplicado aos descontos de mensalidade associativa em benefício previdenciário.**

Logo, há legitimidade passiva do INSS no caso, a atrair a competência da Justiça Federal (art. 109, I, CF/88).

Ante o exposto, VOTO POR CONHECER do presente RECURSO para ANULAR A SENTENÇA de extinção sem resolução do mérito e determinar o retorno dos autos ao Juizado de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito, nos termos da fundamentação supra. Sem custas e honorários, porque recorrente vencedor. É como voto.